

PORTARIA Nº 429/2018 - DG/PC/MA.

O **DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL**, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, e conforme Ofício nº 227/2018 - 17ºDRPC, de 07.06.2018.

RESOLVE:

I - Remover **ALBERTO WAGNER SANTOS COSTA**, Matrícula nº 1097583/ID: 00311495-0, Delegado de Polícia, Classe Especial, da Delegacia Regional de Caxias, para a Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator de Caxias, **a considerar de 01.06.2018**.

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, Inciso I, § 5º, alínea "A", da Lei nº. 8.508/06 (período de trânsito no prazo de dez dias).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, 21 DE JUNHO DE 2018.

LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ

Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 0430/2018 - DGPC/MA

Regulamenta a utilização de soluções tecnológicas e não tecnológicas como padrões a serem utilizados por toda gestão operacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão

O **DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e Decreto Estadual nº 27.244, de 26 de janeiro de 2011,

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Segurança Pública dispõe de vários sistemas e meios para registros de ocorrências policiais e tendo como objetivo, a normatização, padronização e integração de informações existentes nas diversas instituições/órgãos que compõem a segurança pública do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que é política da Delegacia Geral integrar os diversos bancos de dados de todas as suas Unidades de Polícia Judiciária e ter fonte única de informação, propiciando fácil e ágil acesso através de ambiente web;

CONSIDERANDO que é premissa da Delegacia Geral a virtualização dos procedimentos pertinentes a esta instituição;

CONSIDERANDO que são objetivos da Delegacia Geral a padronização e normatização de todos os procedimentos operacionais e peças cartorárias nas Unidades de Polícia Judiciária dentro do território do Estado do Maranhão, a entrega dos procedimentos em forma virtual para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, padronizando e normatizando a extração de informações para fins estatísticos e de estudo dos fenômenos da criminalidade, inteligência policial e seu controle;

CONSIDERANDO a política de transparência da instituição, propiciando aos órgãos públicos acesso às informações de interesse social, consolidadas e seguras, que não demandam sigilo, por previsão legal.

RESOLVE:

Art. 1º. Adotar, preferencialmente, soluções tecnológicas e as não tecnológicas, somente em casos de inviabilidade técnica da primeira e desde que exista autorização expressa da **DELEGACIA GERAL**, para a confecção de boletins de ocorrência, conforme ordem preferencial a seguir: **SIGMA** (Sistema de Gestão do Maranhão), **S.I.G.O.** (Sistema Integrado de Gestão Operacional), **B.O.** (Boletim eletrônico), **SINESP-PPE** (Procedimentos Policiais Eletrônicos), Editores de texto e Livro físico de registros de ocorrências, como padrões a serem utilizados por toda gestão operacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão, com acesso através dos locais onde as soluções estiverem disponibilizadas (sítios ou UPJ's).

Art. 2º. As senhas de acesso aos sistemas serão disponibilizadas aos Policiais Cíveis pelo **SUORTE EM SISTEMAS DA SSP/MA**, conforme perfil previamente definido pela Delegacia Geral, após requisição, com a assinatura de termo de compromisso e responsabilidade do servidor que receberá o acesso, após devidamente capacitado.

Parágrafo único. As senhas disponibilizadas serão de uso pessoal e intransferível, sendo que o fornecimento para terceiro será passível de sanções administrativa, civil e criminal.

Art. 3º. As senhas de colaboradores não policiais deverão ser fornecidas, mediante requerimento do Delegado de Polícia a quem for subordinado, após treinamento e assinatura de termo de compromisso e responsabilidade.

Parágrafo único. As senhas de colaboradores não policiais terão a mesma vigência do contrato e serão inativadas após o término da referida atividade contratual.

Art. 4º. As senhas de servidores de organismos externos à Polícia Civil deverão ser fornecidas, mediante autorização e perfil estabelecidos pela Delegacia Geral de Polícia Civil, após treinamento e assinatura do termo de compromisso e responsabilidade.

Parágrafo único. As senhas de servidores de organismos externos à Polícia Civil terão a mesma vigência do convênio ou documento que o justifique e serão inativadas após o término do termo ou por uso inadequado.

Art. 5º. Os Boletins de Ocorrência deverão ser registrados nas soluções elencadas no art. 1º desta portaria, independentemente de se tratar de fato típico ou de preservação de direito.

Art. 6º. Todos os procedimentos cartorários, abaixo discriminados, inerentes à Polícia Civil deverão ser executados pelos Delegados de Polícia e seus Escrivães, exclusivamente nas soluções tecnológicas e não tecnológicas, conforme art. 1º.:

- I - Inquérito Policial;
- II - Auto de Investigação Policial;
- III - Auto de Apreensão em Flagrante Delito de Ato Infracional;
- IV - Boletim Circunstanciado de Ato Infracional;
- V - Auto de Prisão em Flagrante Delito;
- VI - Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Parágrafo único. Não serão admitidos procedimentos realizados em ambiente alheio aos acima citados, exceto quando houver impedimento jurídico ou operacional previamente comunicado, certificado e, posteriormente, comprovado.

Art. 7º. A apreensão de objetos será sempre realizada nos sistemas disponibilizados, em estoque controlado e auditável, em cada Unidade de Polícia Judiciária - UPJ, através das peças cartorárias



"**AUTO DE APREENSÃO**" e/ou "**AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO**", exigindo-se para baixa no estoque, a emissão da peça cartorária "**TERMO DE ENTREGA**".

Art. 8º. Todos os integrantes da carreira Investigação Policial - Comissário e Investigador de Polícia Civil - deverão estar aptos a registrar Boletim de Ocorrência, bem como a utilizar os recursos do sistema oficial, conforme perfil de acesso a eles atribuído.

Art. 9º. Todos os integrantes da carreira Preparação Processual - Escrivão de Polícia Civil e afins - deverão estar aptos a registrar Boletim de Ocorrência, como também operacionalizar o cartório eletrônico e utilizar os recursos dos sistemas, pertinentes ao perfil de acesso a eles atribuído.

Art. 10. Todos os integrantes da carreira jurídica de Delegado de Polícia deverão estar aptos a operar os recursos do sistema oficial de registros e procedimentos em sua integralidade, utilizando-os, também, como ferramenta de gestão operacional da UPJ onde estiverem lotados.

Art. 11. É dever do Policial Civil:

I - Responsabilizar-se e zelar pelas corretas inserções de dados, grafia e concordância nos Boletins de Ocorrência e peças cartorárias, vez que além da juntada dos mesmos aos procedimentos policiais e entrega de cópia ao comunicante/vítima, poderá também ser objeto de leitura, em meio virtual, por diversos órgãos e entidades do Estado e da União, além de serem usados como base estatística e de investigação, corolários das decisões e das ações policiais.

II - Preencher devidamente todos os campos, obrigatórios ou não, do Boletim de Ocorrência;

III - Quando da confecção do Boletim de Ocorrência, inscrever os objetos apresentados nos campos apropriados para tal, como armas, celulares, cheques, documentos, substâncias, veículos e coisas;

IV - Em caso de subtração (furto, roubo ou apropriação indébita) ou extravio de objeto, este deverá ser inserido corretamente no campo apropriado, atentando-se para o tipo de "**ENVOLVIMENTO**" (apurar, coisa apropriada, coisa extraviada, coisa subtraída, instrumento de delito) e a "**PROVIDÊNCIA**" a ser tomada (apreensão, apresentação, busca, depósito, exibição/apreensão, outros), posto que o campo "**PROVIDÊNCIA**" cria a possibilidade de abertura do "**TERMO DE ENTREGA**" e o campo "**PROVIDÊNCIA BUSCA**" remete o objeto ao banco de dados do sistema, no qual será mantido até a sua recuperação e entrega formal através de "**TERMO DE ENTREGA**".

V - A substância entorpecente será inserida no campo apropriado, constando, obrigatoriamente, o peso aproximado da mesma, com o fim de subsidiar o ofício de encaminhamento ao **ICRIM**, assim como a peça cartorária "**AUTO DE APREENSÃO**" ou "**AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO**";

VI - No ato do Boletim de Ocorrência e, da mesma forma, no ato do cumprimento do Mandado de Prisão/Apreensão, atualizar, obrigatoriamente, os dados do comunicante, conduzido, autor, testemunha, condutor, vítima, adolescente em conflito com a lei e suas variáveis;

VII - Zelar pela abertura e fechamento do expediente da sua UPJ;

VIII - Antes de registrar qualquer Boletim de Ocorrência, verificar a existência de Ocorrência análoga anterior;

IX - Verificado equívoco em registro anterior sobre o mesmo fato, o delegado deverá arquivar o Boletim de Ocorrência já existente mediante justificativa, evitando-se, assim duplicidade de registros e carência de informações;

X - Efetuar no sistema o "**RECÂMBIO**" do preso para a unidade prisional competente, no ato da autuação em flagrante delito ou após o cumprimento do Mandado de Prisão, bem assim inseri-lo como em "**FUGA**" ou "**LIBERADO**" mediante Alvará de Soltura, para atualização do banco de dados;

XI - Verificada a **MULTIPLICIDADE** de cadastros de indivíduo, solicitar, imediatamente, ao **SUORTE EM SISTEMAS DA SPP/MA** a "**VINCULAÇÃO DOS MESMOS** ao indivíduo formalmente cadastrado, devendo-se encaminhar oficiosamente ou virtualmente a comprovação de tais vínculos".

Art. 12. É dever do Delegado de Polícia Civil:

I - Ler os e-mails institucionais diariamente;

II - Observar a qualidade de todos os registros de ocorrências, verificando principalmente se a tipificação corresponde ao caso in concreto.

III - Requisitar todos os exames periciais através dos sistemas e por outros meios autorizados exclusivamente pela **DGPC/MA**.

Art. 13. Os Boletins de Ocorrência deverão ser registrados como "**LIBERADOS A CONSULTAS**" dos usuários, exceto nos casos de crimes ou atos infracionais que envolverem fatos, pessoas ou circunstâncias legais (ocorrências em investigação, adolescentes em conflito com a lei, violência doméstica ou outros crimes de ação privada), os quais estarão a cargo do **DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL**, protegidos pela marcação da opção do "**SIGILO**".

§ 1º - Nos casos em que Autoridade Policial de outra unidade quiser ter acesso a Boletim de Ocorrência que estiver em caráter sigiloso, deverá o mesmo solicitar acesso ao delegado responsável pela marcação do "**SIGILO**" ou pela **DGPC/MA**, que autorizarão ou não o devido acesso.

§ 2º - A mudança do status do Boletim de Ocorrência de "**SIGILO**" para "**LIBERADO A CONSULTAS**", ou vice-versa, somente será feita pela Autoridade Policial ou pela **DGPC/MA**.

Art. 14. Ocorrendo indisponibilidade no sistema, os registros de Boletins de Ocorrência devem obedecer o disposto no art. 1º.

Art. 15. Os Mandados de Prisão e/ou Apreensão de pessoas deverão ser cumpridos no **SISTEMA OFICIAL**, em procedimento próprio, para possibilitar constante e necessária atualização.

§ 1º - A constatação de Mandado de Prisão e/ou Apreensão em aberto, quando do registro da ocorrência, impõe a comunicação imediata do fato à Autoridade Policial, bem assim o seu pronto cumprimento no sistema e atualização cadastral do indivíduo.

§ 2º - Assim que inserido, revogado ou cumprido, o Mandado de Prisão terá sua atualização instantânea no **INFOSEG**, considerando a interação entre os dois sistemas.

Art. 16. Quando o fato indicar que o sujeito passivo (vítima) estiver em óbito, obrigatoriamente devem ser inseridos no **SISTEMA OFICIAL**, com o tipo de envolvimento "**VÍTIMA FATAL**".

Parágrafo único. Quando o óbito envolvendo violência ocorrer em Hospital, público ou privado, tal informação deve ser inserida no campo "**LOCAL DO FATO**" aquele onde a violência foi perpetrada e não no hospital.

Art. 17. O Boletim de Ocorrência deverá, sempre que possível, ressaltadas as exceções, conter, nos campos apropriados:

- I - Tipificação (qualificação de todos os envolvidos)
- II - Data e hora do fato
- III - Qualificação (nome, apelido) completa dos envolvidos
- IV - Dados antropométricos do conduzido
- V - Endereçamento completo de todos os envolvidos
- VI - Tipo de envolvimento
- VII - Condição
- VIII - Coisas e objetos
- IX - Histórico detalhado

Parágrafo único. Não será aceito, em hipótese alguma, a inserção de informações pertinentes aos itens I a VIII, do art. 16, no histórico do Boletim de Ocorrência.

Art. 18. Para a correta e eficiente gestão administrativa, todas as Unidades de Polícia Judiciária passarão a utilizar o Controle de Expediente no sistema oficial, com a informação adequada do início e término das atividades laborais dos expedientes e dos plantões, indicando:

- I - Servidores em escala e sua situação operacional (ausente ou presente);
- II - Alterações e incidentes em infraestrutura

Parágrafo único. O Delegado de Polícia da respectiva **UPJ** e do **Plantão** deverá redigir e salvar o relatório de expediente, dando ciência dos incidentes e de outras informações de relevância para acesso da administração superior, quando necessário.

Art. 19. Somente os cenários estatísticos do **SISTEMA OFICIAL**, devidamente identificados por itens de segurança, serão reconhecidos como oficiais.

Art. 20. A movimentação situacional do Boletim de Ocorrência e/ou das peças cartorárias já produzidas (transferência circunscricional da Ocorrência e/ou peças cartorárias para a UPJ competente) deve ser tarefa obrigatória, sempre que necessário, e será realizada pelo Escrivão ou Delegado de Polícia Civil.

Art. 21. O credenciamento de servidores de organismos externos à Polícia Civil, com o intuito de acesso a informações, será feito mediante convênio ou documento que o justifique.

Parágrafo único. O acesso ao sistema pelos usuários externos será permitido:

I - A partir do protocolo e assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade, com prazo de validade definido.

II - Após a definição do perfil de acesso firmado no convênio ou documento justificante.

III - Treinamento disponibilizado pelo **SUPORTE EM SISTEMAS DA SSP/MA**.

Art. 22. Problemas supervenientes no **SISTEMA OFICIAL**, durante os expedientes ou plantões, deverão ser comunicados imediatamente, ao **SUPORTE EM SISTEMAS DA SSP/MA**, assim como relatados pelo Delegado de Polícia no Expediente da **UPJ**.

Art. 23. Dúvidas ou sugestões, bem como inscrições para capacitação e treinamento deverão ser encaminhadas para o **SUPORTE EM SISTEMAS DA SSP/MA**, a qualquer momento, através dos seguintes meios:

- I - Pelo telefone fixo (98) 3214-3775;
- II - Pelo celular funcional (98) 9135-6307;
- III - Pelo endereçamento eletrônico: suportedgpcma @ outlook.com

Art. 24. A obrigatoriedade de cumprimento desta Portaria tem amparo no disposto no Art. 56, inciso II, alínea "d" e inciso III, alínea "g", da Lei nº 8.508, de 26 de novembro de 2006, e sua inobservância constitui falta administrativa disciplinar.

Art. 25. Esta Portaria revoga os termos da Portaria nº 014/2014 DGPC.

Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ

Delegado Geral de Polícia Civil/MA

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MA

PORTARIA Nº 881 - GDG, DE 19 DE JUNHO DE 2018

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/MA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Artigo 234, da Lei nº 6.107/94,

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do Art. 240, e seguintes da Lei nº 6.107/94, para apurar denúncia de conduta irregular praticada no exercício da função, atribuída ao servidor estadual José Felix Sousa Aragão, Datilógrafo, Matrícula nº 0281, com lotação no posto do DETRAN/MA., situado no Shopping do Automóvel - Calhau, nesta cidade, conforme inteiro teor do Processo Administrativo nº 106865/2018.

Art. 2º - DETERMINAR que a referida apuração seja realizada no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da Lei, por Comissão composta pelos seguintes servidores: **JOSÉ DE RIBAMAR ATHAYDE LIMA E SILVA**, Analista Executivo/Advogado III, Matrícula nº 650390, Presidente, **STANLEY DE CASTRO E SILVA**, Assistente Técnico, Matrícula nº 8490, Vogal e **LOURIVAL MARTINS AMARAL FILHO**, Assistente Técnico, Matrícula nº 825372, Vogal, cabendo ao Presidente a designação do Secretário da Comissão, na forma estabelecida na Lei nº 6.107/94.

Art. 3º - DELIBERAR que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva e poderão reportar-se diretamente aos demais Órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SÃO LUÍS/MA, 19 DE JUNHO DE 2018.

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral do DETRAN/MA